

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6968/2541

นางปรียนันท์ ทรงศิริศิลป์ กับพวก
นางчим แซ่คู

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 149, มาตรา 150

ผู้ตายกับจำเลยทำข้อตกลงก่อนอยู่กินร่วมกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสว่า ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอยู่กินร่วมกัน ผู้ตายยินยอมยกให้จำเลยทั้งหมด แต่จำเลย ต้องกันเงินส่วนหนึ่งเพื่อส่งเสียเลี้ยงดูภรรยาเก่าและบุตรทั้งหกที่เกิดจากภรรยาเก่า ของผู้ตายด้วย ข้อตกลงดังกล่าวย่อมมีผลบังคับตามกฎหมาย ทรัพย์สินที่ได้มาระ หว่างที่ผู้ตายอยู่กินกับจำเลยจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยแต่ผู้เดียว หาได้เป็น ทรัพย์สินมรดกของผู้ตายครั้งหนึ่งไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวครึ่ง หนึ่งให้แก่โจทก์ทั้งหก หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ของจำเลย หรือให้จำเลยยินยอมให้นำชื่อโจทก์ทั้งหกเข้าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมใน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว หากไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้หน้าที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างเหล่านั้นออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันระหว่างทายาท และให้จำเลย ยอมให้โจทก์ทั้งหกเป็นผู้ร่วมลงทุนในบริษัทแม่สอดพาเจริญ จำกัด หรือชำระเงิน จำนวน 25,000 บาท แก่โจทก์ทั้งหก

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า? มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 5924 และเลขที่ 12276 ตำบลแม่สวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก กับที่ดินตามโฉนดเลขที่ 11051 และเลขที่ 11056 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก รวม 4 แปลง พร้อมตึกแถวที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 5924 และเลขที่ 12276 จำนวน 2 ห้อง และ 3 ห้อง ตามลำดับ จำนวนครึ่งหนึ่งเป็นมรดกของนายอุ้ย หงหรือไม่ ก่อนนายอุ้ยหงจะอยู่กินเป็นสามีภริยากับจำเลย นายอุ้ยหงได้ปรึกษากับ นายสมจิตร นายสาโรจน์ นายแขก นายเอี้ยะเจ็ง นายอั้งจ้วน นายแม้งโอ้ว และนายแป๊ะปานที่ร้านนายแป๊ะปานเกี่ยวกับเรื่องที่นายอุ้ยหงจะอยู่กินกับจำเลย เหตุที่ขอปรึกษาเพราะกลัวจะเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง เนื่องจากนายอุ้ยหงมีภริยาและบุตรมาก่อน ส่วนจำเลยเองก็มีสามีและบุตรมาก่อนแล้วเช่นกัน หลังจากปรึกษากันแล้วได้ข้อสรุปว่า หากนายอุ้ยหงอยู่กินกับจำเลย นายอุ้ยหงต้องลาออกจากร้านง่วนเซ็งหยู โดยจำเลยจะเป็น ผู้ส่งเสียบุตรของนายอุ้ยหงที่เกิดจากภริยาคนเดิมเดือนละ 5,000 บาท และจำเลยจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวแก่นายอุ้ยหงเดือนละ 3,000 บาท หากมีรายจ่ายพิเศษของบุตรนายอุ้ยหงจำเลยก็จะเป็นผู้รับภาระเองทั้งสิ้น เงินรายได้จากการค้าที่เหลือทั้งหมดให้ตกเป็นของจำเลย เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงเรียกจำเลยมาทำความเข้าใจกัน จำเลยยินยอมตอบรับข้อตกลงดังกล่าว หลังจากนั้นนายอุ้ยหงและ

จำเลยได้อยู่กินเป็นสามีภริยากันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส เห็นว่า จำเลย นายสม จิตร นายสาโรจน์ และนายเอี้ยะเจ็ง เป็นพยานเบิกความสอดคล้องต้องกันว่านายอุ้ย หงกับจำเลยมีข้อตกลงดังกล่าว กับมีนายวาณิชย์เบิกความสนับสนุนว่า นายอุ้ยหงได้ เล่าให้พยานฟังว่ามีข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินกับจำเลยเช่นนั้นจริง นายสมจิตร นายสา โรจน์และนายวาณิชย์เป็นบุคคลที่โจทก์ทั้งหกยอมรับว่ามีความสนิทสนมกับนายอุ้ย หงโดยเฉพาะนายสาโรจน์เป็นรองประธานมูลนิธิแม่สอดสมาคมคึกการกุศล ส่วนนาย วาณิชย์เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิแม่สอดสมาคมคึกการกุศล แสดงว่าทั้งนายสา โรจน์และนายวาณิชย์ย่อมเป็นที่รู้จักและเป็นที่นับหน้าถือตาของชาวแม่สอดเป็น อย่างดี ส่วนนายเอี้ยะเจ็งเป็นผู้จัดการร้านงวนเซ็งหยูที่นายอุ้ยหงเคยไปทำงานที่ร้าน ดังกล่าวย่อมสนิทสนมและเป็นที่นับถือของนายอุ้ยหงที่จะให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ได้ คำเบิกความของพยานจำเลยดังกล่าวจึงมีน้ำหนักให้รับฟัง ประกอบกับโจทก์ทั้ง หกก็ได้เบิกความยืนยันว่าไม่มีข้อตกลงโดยจะเห็นได้จากการตอบคำถามค้านทนาย จำเลยว่านายอุ้ยหงและจำเลยมีข้อตกลงกันอย่างไรไม่ทราบ กลับได้ความจากคำเบิก ความของโจทก์ที่ 1 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 และนางผกากรองซึ่งเป็นภริยาคนเดิมของนายอุ้ย หงว่า นายอุ้ยหงจะให้ใส่ชื่อบุตรของนายอุ้ยหง แต่จำเลยไม่ยินยอม ซึ่งเป็นข้อ สนับสนุนให้เห็นว่ามีข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินระหว่างนายอุ้ยหงกับจำเลยเพราะหาก ไม่มีข้อตกลงดังกล่าวก็ไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยจะปฏิเสธไม่ยินยอมให้บุตรของนายอุ้ย หงมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินพิพาท นอกจากนี้นายอุดมพยานโจทก์ ทั้งหกก็เบิกความตอบคำถามค้านทนายจำเลยว่า นายอุ้ยหงเคยบอกพยานว่ามีข้อ ทกลงระหว่างนายอุ้ยหงกับจำเลยก่อนที่คนทั้งสองจะอยู่กินด้วยกันว่าทรัพย์สินที่เกิด ขึ้นระหว่างอยู่กินด้วยกันนายอุ้ยหงยินยอมยกให้จำเลยทั้งหมด ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ เป็นค่าเล่าเรียนบุตรและค่าใช้จ่ายในครอบครัว เกี่ยวกับข้อตกลงนี้นายอุ้ยหงเคยเล่า ให้นายสมจิตร นายปณิธิ นายสาโรจน์ นายแขก และนายสุกิจทราบด้วย คำเบิกความ ของนายอุดมจึงเชื่อมกับคำเบิกความของพยานจำเลย ยิ่งกว่านั้นข้อเท็จจริงยังได้

ความเป็นญาติโดยที่โจทก์ทั้งหมก็ได้อุทธรณ์และฎีกาโต้แย้งว่าเดิมนายอุ้ยหงอยู่
กรุงเทพมหานครค้าขายขาดทุน ต้องจดทะเบียนหย่ากับนางผกากรอง จากนั้นได้ไป
อยู่ที่อำเภอแม่สอดโดยโจทก์ทั้งหกซึ่งเป็นบุตรคงอยู่กับนางผกากรอง เมื่อนายอุ้ย
หงอยู่กับจำเลยก็ยังส่งเสียและให้การอุปการะแก่โจทก์ทั้งหกและนางผกากรอง
เมื่อฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบกับคำเบิกความของพยานจำเลยแล้วยิ่งทำให้คำ
เบิกความของพยานจำเลยมีน้ำหนักยิ่งขึ้น พยานหลักฐานที่จำเลยนำเสนอจึงมีน้ำหนัก
มากกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ทั้งหก ข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายอุ้ยหงและจำเลยมีข้อ
ตกลงเรื่องทรัพย์สินต่อกันดังที่จำเลยกล่าวอ้าง ข้อตกลงดังกล่าวย่อมมีผลบังคับตาม
กฎหมาย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องของโจทก์ทั้งหกเสียนั้นชอบแล้ว ฎีกา
โจทก์ทั้งหกฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาที่ชำระเกินมาให้แก่โจทก์ทั้งหก ค่าฤชา
ธรรมเนียมชั้นฎีกานอกจากนี้ให้เป็นพับ.

(สุรินทร์ นาควิเชียร-อมร วีรวงศ์-วิชัย ชื่นชมพูนุท)

ศาลจังหวัดแม่สอด - นายไพมาส เพ็งมาก

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายกนก อินทร์มพรรย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ